

STEINACKER LICHTENBERG & PARTNERS

Intellectual Property Boutique

Maximiliansplatz 19 · 80333 München · T +49 89 21 03 96-0 · F -99

steinacker@steinacker-lichtenberg.de · www.steinacker-lichtenberg.de

An das:	Landgericht Frankfurt am Main Kammer für Markensachen — 2. Zivilkammer Gerichtsstraße 2 · 60313 Frankfurt am Main
Datum:	11. März 2026
Unser Zeichen:	Sch-Lich 26-0188 / 2-03 O ____/26
Übermittlung:	vorab per beA · per Bote mit Anlagen

ANTRAGSSCHRIFT

auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
ohne mündliche Verhandlung gemäß § 937 Abs. 2 ZPO

In der einstweiligen Verfügungssache

klôtzzkètté S.A., 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, RCS Paris 552 094 471 — **Antragstellerin**

Prozessbevollmächtigte: Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, Maximiliansplatz 19, 80333 München

g e g e n

1. **Brezelmann Discount KG**, Wurstgasse 4, 97980 Bad Mergentheim

2. **Donauzon Marketplace GmbH**, Erdbeerallee 88, 80807 München

— **Antragsgegnerinnen** —

Verfahrenswert: vorläufig EUR 1.200.000,00 (1/4 des Hauptsachewertes von EUR 4.800.000,00)

ANTRÄGE

I. Den Antragsgegnerinnen wird bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 — ersatzweise Ordnungshaft — untersagt, im geschäftlichen Verkehr Bekleidung, Lederwaren, Schuhe und Parfümerieartikel anzubieten, die mit dem Zeichen „K°°“, dem Schriftzug „klôtzzkètté“ oder einem verwechslungsfähigen Zeichen versehen sind und/oder die hexagonale 3D-Flakonfüorm gemäß EU 008 776 015 aufweisen.

II. Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben, die in ihrem Besitz befindlichen Waren innerhalb von 48 Stunden an den Sequester RA Dr. Lorenzo Maletti, Milano, herauszugeben.

III. Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragsgegnerinnen als Gesamtschuldnerinnen.

BEGRÜNDUNG

I. Verfügungsanspruch

1. Die Antragstellerin ist Inhaberin der Unionswortmarke EU 005 412 880 „klôtzzkètté“ (eingetragen 14.05.2008, Kl. 3, 14, 18, 25, 35), der Unionswort-/Bildmarke EU 010 988 411, der 3D-Formmarke EU 008 776 015 sowie der Soundmarke EUIPO 018 502 311 (alle eingetragen und in Kraft).

2. Die Antragsgegnerinnen vertreiben identische und verwechslungsfähig ähnliche Waren (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 MarkenG; Art. 9 Abs. 2 lit. a, b, c UMV). Nachgewiesen durch Testkäufe (Anlage K 5), Detektivbericht (Anlage K 6), Beschlagnahme Pitti Uomo 12.03.2026 (in Vorbereitung).

II. Verfügungsgrund (Dringlichkeit)

Der Erlass ohne mündliche Verhandlung ist geboten (§ 937 Abs. 2 ZPO). Brezelmann hat die Abmahnung (22.01.2026) abgelehnt (Fax 04.02.2026). Auf der Pitti-Uomo-Messe in Florenz (ab 11.03.2026) wird noch heute verletzende Ware öffentlich angeboten. Dringlichkeitsvermutung gemäß § 12 UWG gilt im Markenrecht analog (BGH GRUR 1984, 673 — Giftzwerg).

Anlagen: K 1 (Vollmacht), K 2 (Markenportfolio), K 3 (Eintragungsurkunden), K 4 (Abmahnung + Fax-Antwort), K 5 (Testkaufsbelege), K 6 (Detektivbericht SPC-2026-K-0044/Bericht-final), K 7 (Foto-Dokumentation Stand B-44 Pitti Uomo).

München / Frankfurt a.M., 11. März 2026

gez. **Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis**, LL.M. (Cantab.)

gez. **Maximilian Freiherr von Brenkenhoff**, LL.M.

Rechtsanwälte · Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique